

PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK

Datum

Onze referentie

Uw referentie

Inzake VERZOEKSCHRIFT FAILLISSEMENT (LAATSTE MOGELIJKHEID) / /

,

, gevestigd te , (hierna te noemen: '*cliënte*') heeft zich tot mij gewend aangezien de hieronder vermelde vordering ten hoogte van € nog niet door u is voldaan.

Ik stel u hierbij op de hoogte dat de vordering wordt gestuit conform artikel 3:317 BW. Het recht op nakoming wordt hiermee ondubbelzinnig voorbehouden.

Bijgaand bij deze brief treft u de bijbehorende facturen aan. Onderstaand zend ik u een specificatie van uw schuld.:

Factuurnummer	Datum	Vervaldatum	Bedrag
		Hoofdsom	€
		Rente	€ 0,00
		Hoofsom + rente	€
		Incassokosten	€
		BTW %	€
		Totaal	€
		Voldaan bij klant	€
		Door ons ontvangen	€
		Te voldoen	€

Indien het voormelde bedrag niet binnen een termijn van **DRIE DAGEN NA HEDEN NA BETEKENING VOOR 12:00 UUR** is bijgeschreven op de derdengeldenrekening van mijn kantoor: **IBAN NL20 RABO 0388 5065 20** ten name van Stichting Beheer

Derdengelden Kesting Legal onder vermelding van het kenmerk, dan zal ik cliënte adviseren het bij deze brief aangehechte concept verzoek tot faillietverklaring in te dienen.

Lagere betalingen dan gevorderd zijn, worden altijd in mindering gebracht op eerst de verschenen en gevorderde buitengerechtelijke kosten, vervolgens op verschenen rente en als laatste op de hoofdsom als gevorderd.

Kosten van de faillissementsaanvraag bedragen EUR 2.195,00.

Voorts wijs ik u erop op voorhand op dat, indien de behandeling van de faillissementsaanvraag één of meerdere malen dient te worden aangehouden, één punt liquidatietarief is verschuldigd van € 412,61 inclusief BTW boven de kosten der aanvraag.

In afwachting van uw spoedige betaling.

Hoogachtend,
Kesting Legal

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'L. Kesting', with a stylized flourish at the end.

Mevr. mr. L. Kesting
Advocaat

Verzoekschrift tot faillietverklaring (ex. Art. 1 Fw).

Aan de rechtbank [nader in te vullen]

Geeft eerbiedig te kennen:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid , gevestigd te 's Gravenhage, in deze zaak woonplaats kiezende te Amsterdam, ten kantore van, Kesting Legal, van wie tot advocaat wordt gesteld met het recht van substitutie.

("verzoeker")

Dit verzoek is gericht tegen:

, woonachtig en/of zaakdoende te () , aan (**bijlage 1**).

("verweerder")

Dit rekest strekt tot **faillietverklaring** van verweerder, waartoe verzoeker het navolgende aanvoert:

- 1 Verzoeker heeft een opeisbare ordering uit hoofde van geleverde zaken en/of diensten en daarbij horende facturen. (**bijlage 2**).
- 2 Verweerder blijft ondanks herhaaldelijke sommaties in gebreke de verschuldigde bedragen aan verzoeker te voldoen.
- 3 De opeisbare vordering van Verzoeker op Verweerder bedraagt thans:

Factuurnummer	Datum	Vervaldatum	Bedrag
		Hoofdsom	€
		Rente	€ 0,00
		Hoofsom + rente	€
		Incassokosten	€

BTW %	€
Totaal	€
Voldaan bij klant	€
Door ons ontvangen	€
Te voldoen	€

- 4 Verweerder laat daarnaast nog één of meerdere vorderingen van één of meer andere schuldeisers onbetaald.
- 5 Verweerder verkeert dus in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen. Verzoeker is derhalve gerechtigd de faillietverklaring van Verweerder te verzoeken.
- 6 De kosten van de faillissementsaanvraag bedragen € 2.195,00.
- 7 De voornaamste belangen van verweerder zijn gelegen in Nederland. Verweerder is woonachtig/zaakdoende/gevestigd te , zodat Uw Rechtbank bevoegd is.

Redenen waarom:

Verzoeker uw Rechtbank verzoekt verweerder in staat van faillissement te verklaren.

mevr. mr. L. Kesting
Kesting Legal
Advocaat

U kunt de faillissementszitting nog voorkomen door uiterlijk 3 dagen voor de door de rechtbank aangekondigde zittingsdatum het bedrag van **EUR** bij te laten schrijven op de derdengeldenrekening van mijn kantoor **IBAN NL20 RABO 0388 5065 20** t.n.v. Stichting beheer derdengelden Kesting Legal onder vermelding van het **kenmerk** .

Een deelbetaling zal eerst in mindering strekken op de kosten en rente.

Dit dossier is in behandeling bij mevrouw mr. L. Kesting van Kesting Legal te (1076CV)

Amsterdam aan het IJsbaanpad 9.

E: kesting@kestinglegal.nl | T: 06-22184090